

木馬文化事業股份有限公司 工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲處管理辦法

一、目的：

本公司為提供人員(包含受僱者、派遣勞工、求職者及實習生)免於性騷擾之工作及服務環境，並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以維護當事人權益及隱私，特依據「性別工作平等法」第13條第1項，及勞動部頒布「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，訂定本辦法。

二、適用範圍：本公司所屬員工相互間或員工對服務對象所發生之性騷擾事件。

三、定義：

(一)本辦法所稱性騷擾，係指下列行為：

1. 前揭人員於執行職務時，任何人(包含各級主管、員工、客戶…等)以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。
2. 主管對前揭人員明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲等之交換條件。

(二)具體之性騷擾行為態樣包含如下：

1. 因性別差異所產生侮辱、蔑視或歧視之態度及行為。
2. 與性有關之不適當、不悅、冒犯性質之語言、身體、碰觸或性要求。
3. 以威脅或懲罰之手段要求性行為或與性有關之行為。
4. 強制性交及性攻擊。
5. 展示具有性意涵或性誘惑之圖片和文字。

(三)前述行為如有涉及刑法之妨害性自主罪章所列者，移送檢察機關辦理。

四、權責：本辦法由本公司管理處總務部負責制訂及修訂，並公告周知。

五、作業內容：

(一)本公司應防治工作場所性騷擾之發生，保護員工不受性騷擾之威脅，建立友善的工作環境，提升主管與員工性別平權之觀念。如有性騷擾或疑似情事發生時，應即檢討、改善防治措施。

(二)本公司定期實施防治工作場所性騷擾之教育訓練，並於員工在職訓練或工作坊中，合理規劃性別平權及性騷擾防治相關課程，並將相關資訊以公告方式公開揭示。

(三)本公司設置工作場所性騷擾申訴管道，並將相關資訊以公告方式公開揭示。

申訴專線電話：(02)2218-1417 分機：1118

申訴專用傳真：(02)2218-1009

申訴電子信箱：alisa@bookrep.com.tw

(四)本公司利用公告方式傳遞訊息，加強同仁有關性騷擾防治措施及申訴管道之宣導。

(五)本公司於知悉有性侵害或性騷擾之情形時，應採取立即且有效之糾正及補救措

施，並注意下列事項：

1. 保護被害人之權益及隱私。
2. 對所屬場域空間安全之維護或改善。
3. 對行為人之懲處。
4. 其他防治及改善措施。

(六)本公司調查性騷擾事件時，應依照下列調查原則為之：

1. 性騷擾事件之調查，應以不公開之方式為之，並保護當事人之隱私及人格法益。
2. 性騷擾事件之調查應秉持客觀、公正、專業原則，給予當事人充分陳述意見及答辯之機會。
3. 被害人之陳述明確，已無詢問必要者，應避免重複詢問。
4. 性騷擾事件之調查，得通知當事人及關係人到場說明，並得邀請相關學識經驗者協助。
5. 性騷擾事件之當事人或證人有權力不對等之情形時，應避免其對質。
6. 調查人員因調查之必要，得於不違反保密義務範圍內另作成書面資料，交由當事人閱覽或告以要旨。
7. 處理性騷擾事件之所有人員，對於當事人之姓名或其他足以辨識身份之資料，除有調查必要或基於公共安全之考量者外，應予保密。
8. 性騷擾事件調查過程中，得視當事人之身心狀況，主動轉介或提供心理輔導及法律協助。
9. 對於在性騷擾事件申訴、調查、偵察或審理程序中，為申訴、告訴、告發、提起訴訟、作證、提供協助或其他參與行為之人，不得為不當之差別待遇。

六、性騷擾申訴處理委員會及調查程序：

- (一)本公司為處理性騷擾申訴案件，設置性騷擾申訴處理委員會（以下簡稱本委員會），由雇主與受僱者代表共同組成負責處理工作場所性騷擾申訴案件。本委員會置委員三至五人，其中一人為主任委員，由管理處協理兼任，並為會議主席，主席因故無法主持會議時，得指定委員代理之；其餘委員，由主席就本公司員工選派兼任之，其中應包括被檢舉人之主管、人事主管及指定人員，委員應親自出席，不得代理。其中女性委員不得少於二分之一，並視需要聘請專家學者擔任委員。派遣勞工如遭受本公司員工性騷擾時，本公司將受理申訴並與派遣事業單位共同調查，將結果通知派遣事業單位及當事人。
- (二)性騷擾申訴得以言詞或書面提出。以言詞申訴者，受理之人員或單位應做成紀錄，經向申訴人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後，由其簽名或蓋章。申訴書應由申訴人簽名或蓋章，並載明下列事項：
 1. 申訴人姓名、服務單位及職稱、住居所、聯絡電話、申訴日期。
 2. 有代理人者，應檢附委任書，並載明其姓名、住居所、聯絡電話。
 3. 申訴之事實及內容。申訴書或言詞作成之紀錄不合前項範例，而其情形可補正者，應通知申訴人於十四日內補正。逾期不補正者，申訴不予受理。
- (三)本委員會作成決議前，得由申訴人或其授權代理人以書面撤回其申訴；申訴經撤回者，不得就同一事由再為申訴。

- (四)本委員會應有委員半數以上出席始得開會，並應有半數以上之出席委員之同意始得做成決議，可否同數時取決於主席。
- (五)本委員會之調查，得通知當事人及關係人到場說明，並得邀請具相識經驗者協助。
- (六)本委員會調查性騷擾申訴，應以不公開方式為之，調查過程應保護當事人之隱私權及其他人格法益。參與性騷擾事件之處理、調查及決議人員，對於知悉之申訴事件內容應予保密；違反者，主任委員應終止其參與，本公司並得視其情節依相關範例予以懲處及追究相關責任，並解除其選、聘任。
- (七)本委員會應於申訴提出起二個月內結案；必要時，得延長一個月，並通知當事人。
- 本委員會之調查結果，應做成附理由之決議，並得做成懲戒或其他處理之建議。該調查決議應以書面通知申訴人、申訴之相對人及本公司，並註明對申訴案之決議有異議者，得於二十日內向本委員會提出申復，其期間自申訴決議送達當事人之次日起算。但申復之事由發生或知悉在後者，自知悉時起算。
- 提出申復應附具書面理由，由本委員會另召開會議決議處理之。經結案後，不得就同一事由，再提出申訴。
- (八)有下列情形之一者，當事人得對本委員會之決議提出申復：
1. 申訴決議與載明之理由顯有矛盾者。
 2. 申訴處理委員會之組織不合法者。
 3. 依性別工作平等法應迴避之委員參與決定者。
 4. 參與決議之委員關於該申訴案件違背職務，犯刑事上之罪，經有罪判決確定者。
 5. 證人、鑑定人就為決議基礎之證據、鑑定為虛偽陳述者。
 6. 為決定基礎之證物，係偽造或變造者。
 7. 為決定基礎之民事、刑事或行政訴訟判決或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分已變更者。
 8. 發現未經斟酌之證物或得使用該證物者。
 9. 原決議就足以影響決議之重要證物漏未斟酌者。
- (九)性騷擾行為經調查屬實者，本公司得視情節輕重，對申訴人之相對人依工作規則等相關範例為調職、降職、減薪、懲戒或其他處理。如涉及刑事責任時，本公司並應協助申訴人提出申訴。性騷擾行為經證實為誣告者，本公司得視情節輕重，對申訴人依工作規則等相關範例為懲戒或處理。
- (十)本公司對性騷擾行為應採取追蹤、考核及監督，以確保懲戒或處理措施有效執行，並避免相同事件或報復情事發生。
- (十一)當事人有輔導或醫療等需要者，本公司得引介專業輔導或醫療機構。
- (十二)本公司不會因員工提出本辦法所訂之申訴或協助他人申訴，而予以解雇、調職或其他不利處分。
- (十三)性騷擾之行為人如非本公司員工，本公司應依本辦法提供應有之保護。

七、附則：本辦法經社長核定後生效實施。



木馬文化事業股份有限公司 勞工申訴公告

一、依據：勞動檢查法第32條暨施行細則第39條規定。

二、本公司勞工申訴受理單位：

- (一) 本公司受理窗口：各單位主管、本公司管理處總務部。
- (二) 新北市政府勞動局（新北市板橋區中山路一段161號7樓）。
- (三) 新北市政府勞動檢查處（新北市土城區金城路1段101號6樓）。
- (四) 勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心（新北市新莊區中平路439號南棟9樓）

三、本公司勞工申訴時所適用之法令、重要內容及申訴範圍：

- (一) 勞動基準法：勞動契約、工資、工作時間、休息、休假、女工、退休、職業災害補償、技術生及工作規則等相關事項。
- (二) 勞工安全衛生法：安全衛生設施及安全衛生管理等事項。
- (三) 勞工保險條例：投保單位及被保險人、保險費、投保薪資及保險給付等相關事項。
- (四) 勞動檢查法：勞動檢查機構、勞動檢查員、代行檢查機構與代行檢查員及檢查程序等相關事項。
- (五) 就業服務法：促進就業機會平等、禁止就業歧視等相關事項。
- (六) 性別工作平等法：性騷擾防治、促進工作平等相關事項。
- (七) 其他相關勞動法令。

四、本公司勞工如採用書面方式提出申訴時，其格式為：向本公司提出者，請填寫「木馬文化事業股份有限公司勞工申訴書」；向新北市政府勞動局、新北市政府勞動檢查處或勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心提出者，應包含受文者、申訴事項、申訴人姓名、服務單位、地址、電話及申請日期。

五、申訴程序：本公司勞工除得向各部門主管口頭申訴外，亦得依前項方式向本公司提出書面申訴，也得以書面申訴書逕寄新北市政府勞動局、新北市政府勞動檢查處或勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，或依「勞動基準法檢舉案件保密及處理辦法」第3條規定，向前述單位提出言詞檢舉。



木馬文化事業股份有限公司勞工申訴書

申訴事項			
事實經過及理由 (請檢附相關證明文件，無則免附)			
申 訴 人	姓 名		
	人員類別	☐ 營業單位、管理單位及財務單位人員 ☐ 出版單位人員	
	服務單位		
	地 址		
	聯絡電話	電話：	手機：
申訴人簽名處		受理窗口(總務部)	社長
		處理情形：	批示：
年 月 日		年 月 日	年 月 日

備註：申訴案件經受理後，受理窗口應迅速處理，如涉及性騷擾或侵害案件受理情形應採保密方式處理之。